

1509260-75.2019.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Injúria

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/02/2022

... o réu possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000394-77.2018.8.26.0583), transitada em julgado em 09/09/2019, e também pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0014577-65.2018.8.26.0482), cuja sentença transitou em julgado em 20/04/2021. Assim, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 0014577-65.2018.8.26.0482 para aumento da pena em razão de maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509260-75.2019.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509260-75.2019.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Injúria

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2284846/2019 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 4718795 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 1059/19/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 2284846 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 1059/19/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 2284846 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 1059/19/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 2284846 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 1059/19/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 2284846 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 1059/19/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonatan Aparecido Caires Dias da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O ilustre Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de JHONATAN APARECIDO CAIRES DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, servente, RG nº 49.810.910 SSP/SP, nascido em 10/01/1996, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Cláudio Dias da Silva e de Eliete Caires, residente na Rua Catarina Viotto, 163, Jardim Ouro Verde, Presidente

Prudente/SP, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9º, do Código Penal, aplicadas as disposições da Lei 11.340/2006, pelos fatos narrados na peça acusatória, nos seguintes termos:

No dia 27 de setembro do ano fluente, no período vespertino, na Rua Evaristo da Veiga, nº 90, Centro, em Álvares Machado, nesta comarca, o imputado ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Ana Carolina Andrade Gomes da Silva, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame médico-pericial de fls. 27/28.

Segundo se apurou, o imputado irritou-se com a vítima ao verificar mensagens que ela houvera trocado pelo aplicativo "whatsapp", e, na sequência, puxou-a pelos cabelos e, com um pedaço de pau, desferiu um golpe em seu braço esquerdo, causando-lhe, em consequência, os mencionados ferimentos, em circunstâncias que se amoldam ao conceito legal de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A denúncia foi oferecida em 10/12/2019 (fls. 52/54) e recebida em 17/12/2019 (fl. 63).

Citado (fl. 68), o acusado apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fl. 82).

Na fase do artigo 397 do CPP, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a dilação probatória, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 90).

Na audiência realizada em 25/03/2021 foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da vítima (fls. 121/122).

Já na audiência realizada no dia 06/10/2021 foi o réu interrogado (fls. 133/134). Em alegações orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em memoriais, pugnou a absolvição do réu, ao argumento de não haver provas suficientes para condenação (fls. 141/143).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas, passo diretamente ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada por meio do Boletim de Ocorrências (fls. 04/06); e, pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 27/28).

Quanto à autoria, necessária se faz a análise dos elementos de provas constantes dos autos, cotejando-os com os fatos descritos na denúncia.

De plano, convém salientar que os elementos de informação e provas existentes nos autos demonstram que o acusado efetivamente incorreu nas sanções previstas nos artigos 129, § 9º, do Código Penal, observadas as disposições da Lei 11.340/2006. Conquanto não tenha sido ouvida em Juízo, na Delegacia de Polícia a vítima Ana Carolina Andrade Gomes da Silva declarou que "está convivendo com o autor Jhonatan já alguns meses e está grávida dele, sendo que está no quinto mês de gestação. Possui um filho de três anos que é fruto de outro relacionamento. Informa que seu companheiro já algum tempo vem apresentando comportamento agressivo contra a declarante e seu filho e que já foi agredida por ele tempos atrás mas não registrou boletim de ocorrência sobre os fatos passados. Jhonatan também é muito ciumento. Devido as atitudes dele, a declarante enviou algumas mensagens para sua genitora, através do seu aparelho celular, dizendo que não mais queria conviver com Jhonatan porque da forma como ele estava lhe tratando bem como o seu filho não era normal. No dia de hoje, Jhonatan pegou seu aparelho celular e acabou visualizando tais mensagens e diante disto ele se exaltou e passou a puxar seus cabelos bem como passou a xingá-la de "vagabunda". Além disto, Jhonatan pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe que atingiu seu braço esquerdo. Depois da agressão, ele se evadiu do lar. Chamou a polícia militar e com a chegada da viatura foi encaminhada até a Santa Casa local para ser medicada e após foi apresentada nesta repartição para o registro do boletim de ocorrência".

O Policial Militar Rildo de Oliveira relatou em Juízo que chegaram no local após o acontecimento dos fatos, tendo a vítima informado que o acusado havia agredido ela

com uma paulada no braço. Essa agressão ocorreu porque ela havia mandado uma mensagem para o celular da mãe dela dizendo que não queria mais conviver com ele, que queria separar, e ele foi mexer no celular e viu essa mensagem, então ele ficou nervoso, puxou ela para fora pelo cabelo, começou a xingar ela e arrancou um pedaço da cerca e deu uma paulada no braço. Segundo o policial, ela estava com um hematoma no braço.

O réu, quando interrogado em Juízo, negou os fatos, dizendo que havia saído para entregar currículo e quando chegou em casa Ana Carolina disse que iria no postinho de saúde porque estava com dor, então pegou o celular dela e viu as mensagens, e nesse instante ela já saiu para a rua e chamou a polícia, entretanto, não a agrediu, nem tampouco a ameaçou.

A negativa do réu, porém, não merece credibilidade, por estar isolada no conjunto probatório, uma vez que o laudo de exame de lesão corporal de fl. 28 indica que a vítima ficou com um ferimento contuso/hematoma no braço esquerdo, o que vai de encontro ao que fora declarado por ela em solo policial e pelo policial em Juízo. É certa, portanto, a autoria delitiva.

Em relação à adequação típica, primeiramente, cumpre consignar que a natureza dos delitos cometidos pelo acusado está sob o amparo do § 9º do art. 129 do Código Penal, bem como da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que o acusado mantinha relacionamento afetivo com a ofendida à época dos fatos e o crime se deu em decorrência dessa relação.

Diante do contexto fático no qual os fatos se deram, vislumbra-se que a conduta do infrator e as lesões por ele praticadas evidenciam que agiu com dolo (consciência e vontade de lesar a integridade física da vítima).

Nesse diapasão, havendo conjunto probatório robusto, seguro e harmonioso, no sentido de que o réu, ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente, praticou violência doméstica contra a vítima Ana Carolina Andrade Gomes da Silva, sua companheira, com lesões corporais, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a procedência da pretensão punitiva neste ponto é inevitável, por conseguinte, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas, observando-se o sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, a iniciar pelo crime de lesão corporal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu possui condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000394-77.2018.8.26.0583), transitada em julgado em 09/09/2019, e também pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0014577-65.2018.8.26.0482), cuja sentença transitou em julgado em 20/04/2021. Assim, valho-me da condenação decorrente dos autos nº 0014577-65.2018.8.26.0482 para aumento da pena em razão de maus antecedentes. Os motivos do crime não restaram bem esclarecidos. As circunstâncias do delito não justificam acréscimo, nem tampouco as consequências. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não enseja valoração. Não há dados nos autos suficientes a permitirem avaliação acerca da personalidade do agente. Por fim, a vítima não contribuiu para a prática do delito. Considerando a inexistência de qualquer circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há qualquer atenuante a ser aplicada. Em contrapartida incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), especificamente quanto à condenação decorrente dos autos nº 0000394-77.2018.8.26.0583. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição.

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições

personais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). A despeito da pena aplicada, o réu é reincidente, de modo que, com fulcro na Súmula nº 269 do STJ, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena. O réu não preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, tendo-se em vista o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Trata-se de entendimento sumulado pelo STJ, conforme enunciado nº 588: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". Também não tem cabimento a suspensão condicional da pena, por ser reincidente. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu JHONATAN APARECIDO CAIRES DIAS DA SILVA, RG nº 49.810.910 SSP/SP, nascido em 10/01/1996, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Cláudio Dias da Silva e de Eliete Caires, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto. Considerando que o réu respondeu ao processo todo em liberdade, poderá assim permanecer para recorrer. Não houve pedido formulado pela acusação de reparação de eventuais danos morais, de modo que a fixação ex officio de valor mínimo indenizatório prejudicaria o exercício da ampla defesa por parte do réu, já que não teria a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo apontar que inexistiu prejuízo moral a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 742). Assim, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos. Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, por estar assistido por defensor nomeado, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Notifique-se a vítima sobre o teor da presente sentença condenatória, nos termos do artigo 201, §2º, do CPP e no artigo 21 da Lei nº 11.340/2006. Arbitro honorários em favor do defensor nomeado no valor máximo previsto na tabela do convênio OAB/DPE. Oportunamente, expeça-se certidão. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime semiaberto e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; e, c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Presidente Prudente, 12 de fevereiro de 2022.

RENATA ESSER DE SOUZA
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA